

Algemene voorwaarden VraagHetZe

Deze voorwaarden regelen het gebruik van VraagHetZe. Gebruikers blijven verantwoordelijke voor hun eigen inhoud.; Open State beheert het platform, modereert volgens de gepubliceerde regels en kan ingrijpen om gebruikes, derden en het platform te beschermen.

Laatst gewijzigd 21 september 2026

VraagHetZe is een platform van de Stichting Open State Foundation, hierna Open State,

Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam Nederland
KvK 02094171
E-mail contact@openstate.eu
Telefoon +31 20 308 0567
Contactformulier openstate.eu/nl/contact

Deze voorwaarden gelden voor ieder bezoek aan en gebruik van VraagHetZe, waaronder het aanmaken van een account, het indienen van een vraag, het plaatsen van een antwoord en het melden van inhoud. De privacy- en cookieverklaring en de openbare moderatieregels van VraagHetZe gelden naast deze voorwaarden.

Bij het aanmaken van een account en een vraag indienen, verklaart de gebruiker deze voorwaarden vooraf te hebben kunnen lezen en ermee akkoord te gaan.

1. De dienst

VraagHetZe maakt het mogelijk om vragen aan Kamerleden te stellen en antwoorden openbaar te maken. Open State faciliteert het contact, maar is geen partij bij de inhoudelijke verhouding tussen een gebruiker en een Kamerlid. Open State garandeert niet dat een vraag wordt gepubliceerd, doorgestuurd of beantwoord en garandeert geen reactietermijn.

Open State presenteert gebruikersinhoud als afkomstig van de betreffende gebruiker of antwoordgever en neemt de inhoud daarvan niet over als eigen standpunt. Open State herschrijft vragen en antwoorden niet inhoudelijk. Open State kan gevoelige persoonsgegevens of contactgegevens verwijderen. Als een wijziging de betekenis kan veranderen, wordt de inhoud in beginsel niet

gepubliceerd en kan de gebruiker worden gevraagd een nieuwe versie in te dienen.

2. Accounts

- de gebruiker verstrekt juiste en actuele accountgegevens en gebruikt een persoonlijk account;
- inloggegevens zijn persoonlijk. Vermoeden van misbruik of onbevoegde toegang moet direct aan Open State worden gemeld;
- Het is niet toegestaan meerdere accounts te gebruiken om beperkingen, moderatie of een schorsing te omzeilen;
- Een organisatie, bedrijf of vereniging kan niet zonder persoonlijke naam van de auteur een vraag indienen. Een natuurlijk persoon blijft verantwoordelijk voor de ingediende inhoud;
- VraagHetZe heeft geen algemene leeftijdsgrens. Is een gebruiker jonger dan 16 jaar, dan is voor verwerkingen op basis van toestemming toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig;
- Open State zal een account bij tekenen van misbruik beperken of blokkeren.

3. Vragen en antwoorden

Een vraag mag maximaal 200 tekens bevatten. De toelichting bij een vraag mag maximaal 1000 tekens bevatten. Een vraag moet als vraag zijn geformuleerd en gericht zijn aan een Kamerlid dat deze vanuit diens publieke functie kan beantwoorden.

Vragen worden pas gepubliceerd nadat een moderator ze heeft goedgekeurd. Antwoorden kunnen direct worden gepubliceerd en achteraf worden verwijderd of beperkt wanneer daar een gegronde reden voor bestaat. De vraagsteller blijft verantwoordelijk voor de oorspronkelijke inhoud. De antwoordgever blijft verantwoordelijk voor het antwoord.

Open State kan een vraag en bijbehorende toelichting aan het gekozen Kamerlid of diens medewerkers doorsturen. De naam en het e-mailadres van de vraagsteller worden niet openbaar bij de vraag getoond. Persoonsgegevens die de vraagsteller zelf in de inhoud opneemt, kunnen wel zichtbaar worden als de moderator die niet

herkent of wanneer verwijdering niet noodzakelijk is. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud.

Vragen en antwoorden moeten voldoen aan de wet, deze voorwaarden en de openbare moderatieregels. De onderstaande samenvatting beperkt de volledige openbare moderatieregels niet. Open State kan in ieder geval optreden in het geval van:

- spam, reclame, massaberichten en misbruik van technische functies;
- dubbele vragen en berichten zonder daadwerkelijke vraag;
- belediging, smaad, laster, bedreiging, opruiing en andere illegale inhoud;
- haatspraak en discriminatie zoals nader uitgelegd in de openbare moderatieregels;
- schending van een beroepsgeheim, auteursrecht, portretrecht, privacyrecht of andere rechten van derden;
- delen van gevoelige persoonsgegevens of contactgegevens;
- desinformatie
- pogingen om moderatie, beveiliging of de werking van VraagHetZe te omzeilen of te ondermijnen.

Scherpe politieke kritiek en inhoud waar Open State of een Kamerlid het niet mee eens zijn, bieden geen grondslag voor optreden. Open State past de regels zorgvuldig, objectief en evenredig toe en houdt rekening met de vrijheid van meningsuiting, de rechten van derden, de ernst en de context.

4. Moderatie en maatregelen

Open State gebruikt menselijke beoordeling voor de moderatie van vragen. Technische middelen kunnen worden gebruikt voor tekenlimieten, spam- en beveiligingssignalen, duplicaatdetectie en logging. Een technisch signaal is niet zonder menselijke beoordeling bepalend voor een inhoudelijke moderatiebeslissing.

Afhankelijk van de omstandigheden kan Open State:

- publicatie weigeren of inhoud tijdelijk ontoegankelijk maken tijdens onderzoek;
- contactgegevens of gevoelige persoonsgegevens verwijderen zonder de strekking van een vraag of antwoord te veranderen;
- inhoud verwijderen;

- een waarschuwing geven of een account tijdelijk beperken in functionaliteit;
- een account schorsen of beëindigen bij ernstige of herhaalde overtredingen;
- informatie bewaren of verstrekken als dat wettelijk verplicht of voor een rechtsvordering noodzakelijk is.

Open State informeert de betrokken gebruiker in beginsel over de maatregel en de belangrijkste reden, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan, een onderzoek of de beveiliging zou schaden, of onevenredig afbreuk doet aan rechten van anderen. Een gebruiker kan binnen 14 dagen gemotiveerd om herbeoordeling vragen via contact@openstate.eu. Open State kan een kennelijk ongegrond of herhaald verzoek buiten behandeling laten.

5. Melding van illegale inhoud

Iedereen kan mogelijk illegale inhoud melden via contact@openstate.eu met als onderwerp Melding VraagHetZe of via het contactformulier van Open State. Een melding bevat zo mogelijk:

- de exacte locatie of link naar de inhoud;
- een voldoende concrete uitleg waarom de inhoud volgens de melder illegaal is;
- de naam en het e-mailadres van de melder, behalve als het gaat om overtredingen die in de artikelen 3 tot en met 7 van EU directive 2011/93/EU worden genoemd.¹
- een verklaring dat de informatie naar beste weten juist en volledig is.

Open State bevestigt de ontvangst wanneer contactgegevens beschikbaar zijn, beoordeelt de melding tijdig en zorgvuldig en neemt zo nodig een passende maatregel. Open State kan aanvullende informatie vragen. Meldingen te kwader trouw, bijvoorbeeld bewust onjuiste meldingen om legale kritiek te verwijderen, kunnen tot beperkingen leiden

¹

6. Rechten op inhoud

De gebruiker behoudt de rechten op eigen inhoud. De gebruiker geeft Open State een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije licentie om de inhoud te hosten, technisch te verwerken, te modereren, aan het gekozen Kamerlid door te sturen, op VraagHetZe te publiceren en beschikbaar te houden voor zover dat nodig is om VraagHetZe aan te bieden. Open State mag daarvoor dienstverleners inschakelen.

De licentie eindigt wanneer de inhoud definitief wordt verwijderd, behalve voor technisch noodzakelijke back-ups, wettelijke bewaarplichten, wetenschappelijk onderzoek en niet tot een persoon herleidbare archiefversies. Reeds door derden gemaakte kopieën of citaten vallen buiten de feitelijke controle van Open State. De gebruiker verklaart bevoegd te zijn de inhoud te plaatsen en dat de inhoud geen rechten van derden schendt.

Bronvermeldingen geven geen recht om volledige auteursrechtelijk beschermde teksten, foto's of andere werken zonder toestemming over te nemen en te plaatsen op VraagHetZe. Uitzondering hierop zijn citaten; een citaat moet inhoudelijk relevant zijn en je mag niet meer citeren dan strikt noodzakelijk.

7. Inhoud van anderen

Vragen, antwoorden en externe links zijn afkomstig van gebruikers, Kamerleden of derden. Open State onderschrijft de inhoud niet en garandeert niet dat deze juist, volledig, actueel of bruikbaar is. De wettelijke verantwoordelijkheid van Open State voor eigen handelen en voor illegale inhoud waarvan Open State daadwerkelijk kennis van heeft, blijft onverlet.

8. Beschikbaarheid en wijzigingen van de dienst

Open State spant zich in VraagHetZe veilig en beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken of foutloze werking. Onderhoud, beveiligingsincidenten, overmacht, wijzigingen bij leveranciers of wettelijke maatregelen kunnen tot tijdelijke beperkingen leiden.

Open State kan functies aanpassen, toevoegen of beëindigen wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor veiligheid, naleving van wetgeving, toegankelijkheid, onderhoud, financiering of de doelstelling van VraagHetZe. Bij een wezenlijke

verslechtering informeert Open State gebruikers vooraf wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is.

9. Privacy

De privacy- en cookieverklaring van VraagHetZe legt uit hoe Open State persoonsgegevens verwerkt. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in een vraag wordt afzonderlijk gevraagd en is geen onderdeel van de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die deze indient. Open State is niet aansprakelijk voor de enkele omstandigheid dat een gebruiker, Kamerlid of derde onjuiste of illegale inhoud plaatst, voor zover de wet Open State daarvoor een aansprakelijkheidsvrijstelling geeft en Open State na voldoende concrete kennis tijdig passend handelt.

Voor zover wettelijk toegestaan, is Open State alleen aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Open State. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van gegevens, is uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.

Als Open State aansprakelijk is en de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Als geen dekking bestaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 1.000 per gebeurtenis en EUR 2.000 per kalenderjaar. Samenhangende gebeurtenissen gelden als een gebeurtenis.

De beperkingen gelden niet voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van Open State en niet voor zover een beperking op grond van dwingend recht niet is toegestaan, waaronder toepasselijke consumentenrechten.

Een gebruiker vergoedt Open State redelijke directe schade en kosten die het gevolg zijn van een definitief toegewezen aanspraak van een derde wegens inhoud die de gebruiker toerekenbaar in strijd met deze voorwaarden heeft geplaatst. Dit geldt niet voor zover de schade door Open State is veroorzaakt of de wet zo'n vergoeding niet toestaat. Open State stelt de gebruiker tijdig in staat verweer te

voeren en treft geen schikking ten laste van de gebruiker zonder diens redelijke betrokkenheid.

11. Aansprakelijkheid

De overeenkomst voor het gebruik van VraagHetZe loopt totdat de gebruiker het account verwijdt of Open State de overeenkomst beëindigt. Een gebruiker kan op ieder moment stoppen en verwijdering van het account vragen. Verwijdering van het account staat niet gelijk aan het verwijderen van geplaatste vragen.

Open State kan een account met onmiddellijke ingang schorsen of beëindigen bij een ernstige overtreding, een veiligheidsrisico, een wettelijke verplichting of herhaalde overtredingen na waarschuwing. In andere gevallen geeft Open State een redelijke hersteltermijn. Open State motiveert de beslissing in beginsel en biedt de mogelijkheid van herbeoordeling zoals beschreven in artikel 4.

Bepalingen die naar hun aard na beëindiging doorlopen, waaronder bepalingen over rechten, aansprakelijkheid, bewijs, toepasselijk recht en geschillen, blijven van kracht.

12. Eenzijdige wijziging van deze voorwaarden

Open State mag deze voorwaarden zonder afzonderlijk akkoord van gebruikers wijzigen als daarvoor een redelijke en objectieve aanleiding bestaat. Daaronder vallen wijzigingen in wet- of regelgeving, bindende aanwijzingen of rechtspraak, beveiligingsrisico's, misbruik, technische of organisatorische veranderingen, nieuwe of gewijzigde functies, financiering van de dienst en verduidelijkingen die de rechtspositie van gebruikers niet wezenlijk verslechteren.

Open State maakt een wijziging en de ingangsdatum bekend op VraagHetZe. Bij een wijziging die de rechten of verplichtingen van gebruikers wezenlijk raakt, informeert Open State geregistreerde gebruikers ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum via e-mail of het account. Een kortere termijn is toegestaan als onmiddellijke wijziging noodzakelijk is door wetgeving, een bevel, een acuut beveiligingsrisico of het tegengaan van illegale inhoud of ernstig misbruik.

De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de aangekondigde ingangsdatum zonder dat opnieuw akkoord nodig is. Zij werken niet terug en tasten geen reeds ontstane rechten aan. Als een wijziging de gebruiker wezenlijk en nadelig raakt, kan de

gebruiker tot de ingangsdatum kosteloos stoppen en het account laten verwijderen. Open State gebruikt de wijzigingsbevoegdheid niet om de kern van de dienst willekeurig te veranderen of dwingende rechten uit te sluiten.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden en het gebruik van VraagHetZe is Nederlands recht van toepassing. Een consument behoudt de bescherming van dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument gewoonlijk verblijft als dat recht van toepassing is.

Partijen proberen een geschil eerst in overleg op te lossen. Een geschil kan worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. Deze bepaling beperkt niet het recht om een klacht bij een bevoegde toezichthouder in te dienen.

14. Slotbepalingen

Als een bepaling nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen gelden. De ongeldige bepaling wordt voor zover mogelijk vervangen door een geldige bepaling die doel en strekking zo dicht mogelijk benadert zonder dwingend recht te schenden.

Het niet direct afdwingen van een recht betekent niet dat Open State daarvan afstand doet. Open State kan rechten en verplichtingen overdragen bij een rechtsopvolging of overdracht van VraagHetZe, mits de rechtspositie van gebruikers daardoor niet wezenlijk verslechtert.

Vragen, meldingen en klachten kunnen naar contact@openstate.eu of via openstate.eu/nl/contact